

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8167/2538

เทศบาล เมือง ราชบุรี
นาย ณ รงค์ชัย สุริยะณรงค์ชัย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1600

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 132

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา

คดีนี้ผู้ร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสมาชิกภาพแห่งเทศบาลเมืองราชบุรีสิ้นสุดลง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ตามคำร้องเมื่อกรณีตามคำร้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้คัดค้านและผู้คัดค้านได้ถึงแก่กรรมก็ไม่อาจมีการเข้าเป็นคู่ความแทนได้จึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้านต่อไปศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองราชบุรีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ภายใต้การควบคุมดูแลของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นายณรงค์ชัย สุริยะณรงค์ชัย เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี โดยได้รับเลือกตั้งจากประชาชนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2536 ต่อมาวันที่ 22 กรกฎาคม 2536ศาลแพ่งธนบุรีได้มีคำพิพากษาให้นายณรงค์ชัย เป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา

61 และศาลยังไม่มีคำสั่งให้หลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย นายณรงค์ชัยจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2496 ขอศาลมีคำสั่งให้นายณรงค์ชัย สุริยะณรงค์ชัย เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลเมืองราชบุรีสิ้นสุดลง

นายณรงค์ชัย สุริยะณรงค์ชัย เข้ามาเป็นผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลเมืองราชบุรีสิ้นสุดลง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ทนายผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏว่า ขณะที่คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ได้ความว่าผู้คัดค้านถึงแก่กรรม คดีนี้ผู้ร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลเมืองราชบุรีสิ้นสุดลง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ตามคำร้องผู้คัดค้านฎีกา เห็นว่ากรณีตามคำร้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้คัดค้าน และผู้คัดค้านได้ถึงแก่กรรมก็ไม่อาจมีการเข้าเป็นคู่ความแทนได้ ดังนั้น จึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้าน

ต่อไป ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกาคือ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นศาลฎีกา
ทั้งหมดให้ผู้คัดค้าน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-สุทธิ นิชโรจน์-จำลอง สุขศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>